

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المسئول: السنة الأولى ثانوي.	
الوحدة: الحكم الشرعي.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الحكم الشرعي ليعقوب بن عبد الوهاب الباحسين.		الهدف العلمي: يميز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.	
الحجم الزمني للوحدة: ج مر أ: ثلاث ساعات. ج مر ع ثك: ساعتان.					
الموارد المستهدفة: أولاً: تعريف الحكم الشرعي. ثانياً: أنواع الحكم الشرعي. أ- الحكم التكليفي: 1- تعريفه. 2- أقسامه. 3- شروط التكليف. 4- عوارض التكليف. 5- الغاية من التكليف. ب- الحكم الوضعي: 1- تعريفه. 2- أقسامه. تقويم.					
الوضعيات	نشاط المعلم والمتعلم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم	الزمن	
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	1- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [النور: 56]	تشخيصي	10د	
		2- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الإسراء: 33]			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الأول: يعرف الحكم الشرعي.	3- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءُ وَلَمْ يَكُتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُفْطِرْ» [صحيح البخاري]	يعرف الحكم الشرعي.	10د	
		4- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الثاني: يبين نوعي الحكم الشرعي ويفرق بينهما.	5- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَلِيلَ فَتَهَجَدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: 79]	يعرف الحكم التكليفي لغة واصطلاحاً.	10د	
		6- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» [صحيح مسلم]			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الثالث: يبين أنواع الحكم الشرعي ويفرق بينها.	7- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزِّبَا ﴾ [البقرة: 275]			
		تقييم المكتسبات وإثارة الانتباه، من خلال استخراج الأحكام الشرعية من النصوص.			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الرابع: يبين أنواع الحكم الشرعي ويفرق بينها.	يتوصل المتعلم إلى عنوان الوحدة			
		أولاً: تعريف الحكم الشرعي:			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الخامس: يبين أنواع الحكم الشرعي ويفرق بينها.	لغة: القضاء، والمنع، وسُيّ القضاء حكماً لأنّه يمنع الظلم.			
		اصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين طلباً (اقتضاء) أو تخييراً أو وضعاً.			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط السادس: يبين أنواع الحكم الشرعي ويفرق بينها.	ثانياً: أنواع الحكم الشرعي:			
		أ- الحكم التكليفي:			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط السابع: يبين أنواع الحكم الشرعي ويفرق بينها.	1- تعريفه:			
		لغة: الإلزام الشرعي.			
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الثامن: يبين أنواع الحكم الشرعي ويفرق بينها.	اصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين طلباً (اقتضاء) أو تخييراً.			
		طلباً (اقتضاء) أو تخييراً.			

15د		النشاط الثالث: يعدّد أقسام الحكم التكليفي ويُمثّل لها. السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النور:56] 1- ما زمن الفعل وعلى ماذا يدل؟ الأمر، ويدلّ على وجوب الصلاة. 2- ما مصدر هذا الخطاب؟ الله (الشرع). 3- هل يفيد الطلب أم التخيير؟ الطلب. 4- هل هو جازم أم غير جازم؟ جازم. 5- ماذا يترتب على هذا الحكم؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه. تقويم تكويني: قارن بين نوعي الإلزام في هذين الحكمين: وجوب الصلاة، ووجوب الأذان. ماذا تستنتج. 2- أقسامه: ينقسم الحكم التكليفي إلى: - الواجب (الفرض): لغة: اللازم والحتي. اصطلاحاً: هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً، حيث يُثاب فاعله، ويعاقب تاركه. وهو نوعان: * واجب عيني: وهو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً من كلّ فرد مكلف بعينه، بحيث لا يسقط عليه بفعل الآخرين. مثال: وجوب الصلوات الخمس، وجوب الصيام ... * واجب كفائي: وهو ما طلب الشرع فعله من مجموع المكلفين، بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. مثل: صلاة الجنازة، الأذان، ردّ السلام، الجهاد ...	
10د	يعدّد أقسام الحكم التكليفي ويُمثّل لها.	- المستحب (المندوب): لغة: المحبوب والمفضّل على غيره. اصطلاحاً: هو ما طلب الشرع فعله طلباً غير جازم، حيث يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه. مثل: الصلاة النافلة، وصوم التطوّع، وكتابة الدّين ...	1- من صفات عباد الرحمان التي درستها: قيام اللّيل. فما حكمه؟ مستحب. 2- هل الطلب في هذا المثال جازم أم غير جازم؟ غير جازم. 3- ماذا يترتب عليه؟ يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 4- استنتج تعريفاً للمستحب. تقويم تكويني: قارن المستحب والواجب.
10د		- المحرّم: لغة: الممنوع. اصطلاحاً: هو ما طلب الشرع تركه تركاً جازماً، حيث يعاقب فاعله، ويُثاب تاركه. مثل: تحريم الكبائر كالشرك والقتل وشهادة الزور وعقوق الوالدين ...	السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء:33] 1- ما حكم قتل النفس بغير حق؟ محرّم. 2- انطلاقاً من تعريف الواجب استنتج تعريفاً للمحرّم. تقويم تكويني: قارن المحرّم والواجب.
10د		- المكروه: لغة: ضد المحبوب وهو القبيح. اصطلاحاً: هو ما طلب الشرع تركه تركاً غير جازم، حيث يُثاب تاركه، ولا يعاقب تاركه، وإنّما يلحقه اللّوم فقط. مثل: كالنهي عن أكل الثوم والبصل لمن هو ذاهب للمسجد، والشرب قائماً ...	السند: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً» [صحيح مسلم] 1- ما حكم الشرب قائماً؟ مكروه. 2- انطلاقاً من تعريف المستحب استنتج تعريفاً للمكروه. تقويم تكويني: قارن المكروه والمستحب.
10د		- المُباح (الحلال، الجائز): لغة: المسموح به، والمأذون فيه. اصطلاحاً: هو ما خيّر الشرع بين فعله أو تركه، حيث لا ثواب لفاعله، ولا عقاب على تاركه مثل: التمتع بمختلف الطيبات مأكلاً ومشرباً وملبساً ومسكناً ... وقد يتحوّل المباح إلى طاعة يثاب عليها إذا اقترن بنية صالحة. كمن نام مبكراً حتى يُدرك صلاة الفجر في وقتها.	السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ ﷻ﴾ [البقرة:275] 1- ما حكم البيع؟ حلال. 2- هل أمر الشرع بفعله؟ أم نهى عنه؟ لا. 3- استخلص تعريفاً له. تقويم تكويني: ما حكم المباح إذا اقترن بنية؟

05د	يحدّد شروط التكليف في الإسلام وعوارضه.	3-شروط التكليف: يشترط للتكليف ما يلي: ❖ البلوغ: الاحتمام للذكر والمحيض للأنثى. ❖ العقل: أي وعي الإنسان وتمييزه بين النافع والضار. ❖ القدرة: مالية كانت أو بدنية، حسب نوع التكليف.		النشاط الثالث: يحدّد شروط التكليف. السند: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْزَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْغِلَ» [رواه أبو داود] من خلال الحديث، متى يكون الإنسان مكلفاً؟		
10د		4-عوارض(موانع) التكليف: وتنقسم إلى: عوارض طبيعية: وهي التي لا دخل للإنسان فيها: كالصغر والصرع، والنسيان، والغفلة، والإغماء، والنوم، والمرض، والحيض والنفاس والموت ... عوارض مكتسبة: وهي التي يتدخل فيها الإنسان: كالجهل، والخطأ، والسّفَه، والسفر، والسُّكْر، والإكراه.	النشاط الرابع: يحدّد عوارض التكليف. عوارض التكليف هي موانعه، إليك العوارض التالية صنّفها حسب الجدول: الصغر، الجهل، السفر، الحيض، المرض، الإكراه. <table><tr><th>عوارض طبيعية</th><th>عوارض مكتسبة</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> تقويم تكويني: هات عوارضاً أخرى ثمّ صنّفها.	عوارض طبيعية	عوارض مكتسبة	
عوارض طبيعية	عوارض مكتسبة					
10د	يستنتج الغاية من التكليف	5-الغاية من التكليف: ✓ تحقيق العبودية لله ﷻ. ✓ إقامة الحجّة على العبد. ✓ تحصيل المنافع ودفع المضار.	النشاط الخامس: يبرهن على الغاية من التكليف بأحكام شرعية. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] انطلاقاً من الآية، ما الغاية من التكليف؟ تقويم تكويني: اذكر غايات أخرى لتكليف الإنسان.			
10د	يعرّف الحكم الوضعي.	ب- الحكم الوضعي: 1-تعريفه: لغة: وضع الدّين أي: أسقط، ووضع الشيء أي: تركّ. اصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلّق بجعل الشيء سبباً لفعل المكلف أو شرطاً له أو مانعاً منه، أو صحيحاً أو فاسداً، أو رخصة أو عزيمة. (فهو خطاب لا يتضمّن توجيهاً مباشراً للمكلفين، بل هو توضيح للحكم التكليفي وخدام له، فهو يبيّن سببه، أو شرطه، أو مانعه وهل هو صحيح أم فاسد، رخصة أم عزيمة).	النشاط السادس: يعرف الحكم الوضعي. 1-انطلاقاً من الحكم الشرعي استنبط النوع الآخر للحكم الشرعي. 2-نقول: وضع الدّين، ووضع الشيء، ووضعت المرأة المولود. حدّد معنى وضع فيما سبق. 3-استخلص تعريفاً اصطلاحياً للحكم الوضعي انطلاقاً من الحكم الشرعي. تقويم تكويني: ما العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي؟			
10د	يعدّد أقسام الحكم الوضعي ويُمثّل لها.	2-أقسامه: ينقسم إلى: -السبب: لغة: ما يتوصّل به إلى غيره. اصطلاحاً: ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. مثل: السرقة سبب لقطع اليد، ورؤية الهلال سبب للصيام.	النشاط السابع: يعدّد أقسام الحكم الوضعي ويُمثّل لها. 1-متى تقطع يد السارق؟ إذا سرق. 2-ما علاقة السرقة بقطع اليد؟ سببها. 3-هل يجب القطع دون سرقة؟ لا. 4-فما معنى السبب؟ تقويم تكويني: مثّل للسبب.			
10د		-الشرط: لغة: العلامة. اصطلاحاً: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجوداً ولا عدمٌ لذاته. مثل: الوضوء شرط للصلاة؛ فيلزم من عدمه عدم صحّة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. تنبيه: متى يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ إذا اقترن وجوده بوجود السبب وعدم المانع، لذا وضعنا قيد (لذاته) لأن الوجود هنا لا لذات الشرط فقط بل لانضمام غيره معه، كالزوجة مثلاً فهي شرط في صحة الطلاق فإذا لم يوجد الشرط (الزوجة) لم يوجد المشروط (الطلاق)، ولا يلزم من وجود الشرط (الزوجة) وجود المشروط (الطلاق).	النشاط الثامن: 1-ماذا يترتب عن عدم الوضوء؟ عدم قبول الصلاة 2-ما علاقة الوضوء بالصلاة؟ شرط لصحتها. 3-هل كل من توضأ وجب في حقّه الصلاة؟ لا. 4-فما معنى الشرط؟ تقويم تكويني: ما الفرق بين الشرط والركن؟ الفرق بين الركن والشرط مع أن كلاهما يتوقف وجود الحكم على وجوده، أنّ الركن جزء من حقيقة الشيء أمّا الشرط فهو خارج عن حقيقته وليس من أجزائه، فالركوع ركن للصلاة لأنّه جزء من حقيقتها، والطهارة شرط للصلاة لأنها أمر خارج عن ماهيتها.			

05د	يعدّد أقسام الحكم الوضعي ويمثّل لها.	النشاط التاسع: السند: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» [سنن الترمذي] 1- هل يرث القاتل؟ لا 2- لماذا؟ لأنّ القتل منعه من ذلك. 3- فما معنى المانع؟ تقويم تكويني: مثّل للمانع.	
10د		النشاط العاشر: السند: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» [صحيح ابن حبان] 1- ما حكم النكاح من غير ولي؟ باطل. 2- ما حكم النكاح إذا توقّرت جميع شروطه وأركانه؟ صحيح. 3- فما معنى الصحة والبطلان؟ تقويم تكويني: مثّل للصحيح والباطل.	
10د		النشاط الحادي عشر: السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 06] 1- متى نتيّم؟ عند فقد الماء. 2- في وجود الماء مع القدرة على استعماله هل نتيّم أم نتوضأ؟ الأصل أن نتوضأ وهو ما يسّى بالعزيمة. 3- فما معنى العزيمة؟ 4- إذا كان التيمّم لا يُعتبر أصلاً فماذا يمثّل بالنسبة للوضوء؟ استثناء وهو المقصود من الرخصة. 5- فما معنى الرخصة؟ تقويم تكويني: مثّل للرخصة والعزيمة.	
15د	يستخرج الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية من النصوص الشرعية.	الإجابة: ✓ وجوب صوم رمضان ✓ إباحة الفطر للمعذور. ✓ صوم رمضان عزيمة. ✓ الإفطار لعذر السفر أو المرض رخصة. ✓ رؤية الهلال سبب للصيام. ✓ وجوب قضاء رمضان بعد زوال العذر.	تقويم: استخرج الأحكام الشرعية الواردة في النصوص التالية: 1- قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185] 2- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، قَالَ سُلْطَانٌ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ» [صحيح ابن حبان]